(권징 제7-3호 서식)

추가 답변서

(권징책벌 피고인용)

사 건 번 호: 2026-1
사 건 명: 신성커뮤니티교회 위임목사 송재영 건
고소인(고발인) :
1. (이름) 차기성 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
2. (이름) 김성동 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
3. (이름) 최종일 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
4. (이름) 정용진 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
5. (이름) 김철수 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
피 고 인 : (이름) 송재영 나이 [redacted] 성별 남 직분 위임목사
주소 [redacted]
기 소 위 원 회 : 안양노회 기소위원회 기소위원장 김승곤 직분 위임목사
주소 [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조
제2항 총회헌법·제 규정에 정해진 중대한 의무위반행위
제5항 허위사실을 유포에 의한 명예훼손행위
제6항 직권남용행위
제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위

답변 취지

이 사건은 피고인에 대한 기소절차에 헌법 권징 제88조 제5항 및 제89조 제4항에 의거 중대한 절차상 하자가 있으므로 각하하여 주시기 바랍니다.

예비적으로, 절차상 하자를 이유로 각하하지 않는 경우에는 헌법 권징 제87조에 따라 이 사건의 기소사실은 모두 사실이 아니므로 피고인에게 무죄를 선고한다는 판결을 구합니다.

답변 내용
(기소사실·고소원인사실에 대한 답변)

제1장. 이중기소 및 기소 절차의 불투명성으로 인한 절차위반 — 기소기각을 구하는 의견

피고인은 이 사건 기소(2026년 6월 7일, 이하 '제2차 기소')에 앞서 이미 2025년 10월경 동일한 사실관계에 기초한 기소(이하 '제1차 기소')가 정식 기소장 작성과 기소통보 발송까지 완료되었음에도, 그 후 헌법이 정한 어떠한 서면 취소 절차도 거치지 않은 채 처리 경위 자체가 사라졌다는 사실을 확인하였는바, 이는 헌법 권징 제88조 제2항이 정한 이중기소에 해당함은 물론 그 자체로 재판 절차의 공정성과 투명성을 근본적으로 훼손하는 것임을 아래와 같이 밝힙니다.

I. 결론 먼저 말씀드립니다

안양노회 기소위원회는 2025년 10월 15일 이 사건과 실질적으로 동일한 사실관계에 대하여 이미 피고인을 기소*(서증제31호)*하였고, 다음 날인 10월 16일에는 신성커뮤니티교회(송재영 위임목사)에 정식으로 '기소통보*(서증제32호)*'까지 발송하였습니다(제1차 기소). 그런데 이 기소는 그 이후 ***헌법 권징 제60조 제2항 "기소취소는 이유를 기재한 서면으로 하여야 한다."***을 무시한 채, 아무런 공식 절차 없이 처리 경위가 사라졌습니다.

그런데 안양노회 기소위원회는 그로부터 약 8개월이 지난 2026년 6월 7일, 노회장과 기소위원회 전원이 교체된 상태에서 실질적으로 동일한 사실관계에 일부 사실을 추가한 기소장을 다시 작성하여 재판국에 회부하였습니다(제2차 기소, 이 사건 기소).

헌법 권징 제88조 제2항은 "기소가 제기된 사건에 대하여 다시 기소가 제기되었을 때", 판결로써 기소기각의 선고를 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 나아가 제1차 기소가 회수·폐기된 경위 자체가 헌법이 정한 어떠한 절차에도 근거하지 않은 것으로 보이는바, 이는 이중기소 문제를 넘어 이 사건 기소 절차 전반의 정당성에 심각한 의문을 제기합니다.

II. 사실관계 — 두 차례의 기소 경위

1. 제1차 기소 (2025년 10월)

2025년 10월 15일, 안양노회 기소위원회(기소위원장 한성도 목사, 서기 김진 목사, 위

원 김안수 장로, 위원 조상식 장로)는 차기성·정용진·최종일·김성동·김철수 5인 장로의 고소에 기하여 피고인(송재영, 당시 53세, 위임목사)을 헌법 권징 제3조 제5항(허위사실 유포 명예훼손행위), 제6항(직권남용행위), 제14항(재정 비리행위) 위반으로 기소하였습니다.

그 기소사실은 ① 카페 확장 및 이에 따른 취득세 추징금(1억 3,278만원) 및 관련 변호사 선임 비용(500만원)으로 인한 재정적 손실, ② 카페 인테리어 관련 건축위원회 협의 없는 창문 자재 변경(약 3,000만원 상당 손실), ③ 2층 찬양대실 구조 변경(약 2,000만원 상당 손실), ④ 오지은 전도사 명의 건축헌금 2,000만원의 개인 계좌 관리 및 임의 사용, ⑤ 사모의 카페 대표 취임 및 월 220만원 급여 지급, ⑥ 재산세 추징금 290만원 상당을 '비상재정조치권' 명목으로 임시제직회에서 임의 결의·집행한 행위, ⑦ 오지은 전도사 사임 경위 및 부목사 사임 경위에 관한 허위사실 유포로 구성되어 있었습니다.

위 기소장 말미에는 "2025년 10월 15일, 대한예수교장로회 안양노회 기소위원회 기소위원장 한성도, 기소위원회서기 김진, 기소위원 김안수, 기소위원 조상식"의 서명 및 날인이 되어 있고, 다음 날인 2025년 10월 16일자로 신성커뮤니티교회(송재영 위임목사) 앞으로 정식 '기소통보' 문서가 작성되어 "위와 같은 내용으로 기소하여 안양노회 재판국에 회부하였음을 통보합니다"라는 문언과 함께 당시 노회장 백준호 목사, 기소위원장 한성도 목사 명의로 안양노회 직인이 찍힌 채 카카오톡으로 발송되었습니다.

2. 제2차 기소 (2026년 6월 7일, 이 사건 기소)

약 8개월이 지난 2026년 6월 7일, 안양노회 기소위원회(기소위원장 김승곤 목사, 서기 류상선 장로, 회계 김창민 장로, 위원 이동열 목사 — 제1차 기소 당시와는 노회장(박병준 장로)을 포함하여 전원이 교체된 구성)는 동일한 5인 장로의 고소에 기하여 피고인을 다시 기소하였습니다. 이것이 바로 이 사건 기소장입니다.

제2차 기소는 죄과명에 헌법 권징 제3조 제2항(총회헌법·제규정에 정해진 중대한 의무 위반행위)을 추가하고, 기소사실을 제1사실 내지 제4사실로 재편집하는 한편, 영상업체 계약, 정기당회 개최 불응 등 몇 가지 사실을 추가하였습니다. 그러나 그 핵심 골격은 제1차 기소의 기소사실과 실질적으로 동일합니다.

3. 두 기소의 실질적 동일성

아래 표는 제1차 기소와 제2차 기소의 기소사실을 대조한 것입니다.

쟁점	제1차 기소 (2025.10.15.)	제2차 기소 (2026.6.7.)
카페 확장·취득세 추징(1억 3,278만원) 등	직권남용 및 배임 등 재정 비리행위 항목에 포함	제1사실 가항에 포함
창문 자재 변경(약 3,000만	동일 항목 가.	제2사실 가항(금액 수정–

원)		약 420여만원)
2층 찬양대실 구조 변경(약 2,000만원)	동일 항목 나.	제2사실 가항(금액 수정-약 1,250여만원)
오지은 전도사 건축헌금 2,000만원	동일 항목 다.	제2사실 나항
사모 카페 대표·월 220만원 급여	재정 비리행위 항목 가.	제1사실 마항
재산세 290만원 상당 비상 재정조치권 임의 결의	재정 비리행위 항목 나.	제1사실 나항
오지은 전도사 사임 관련 허위사실 유포	허위사실 유포 항목 가.	제4사실 가항
부목사 사임 관련 허위사실 유포	허위사실 유포 항목 나.	제4사실 나항
적용 조문	권징 제3조 제5항, 제6항, 제14항	권징 제3조 제2항, 제5항, 제6항, 제14항(제2항 추가)

위 대조표에서 보는 바와 같이, 제2차 기소는 제1차 기소의 핵심 기소사실을 사실상 그대로 포함하면서 여기에 일부 사실과 조문을 추가한 것에 불과합니다. 이는 형식과 문구, 항목 배치를 달리하였을 뿐 실질에 있어서는 '동일한 사건'에 대한 재기소입니다.

III. 법리 — 헌법 권징 제88조 제2항은 이중기소를 명시적으로 금지합니다

헌법 권징 제88조(기소기각의 판결)는 ***"다음의 경우에는 판결로써 기소기각의 선고를 하여야 한다"***고 규정하면서, ***제2항***에서 ***"기소가 제기된 사건에 대하여 다시 기소가 제기되었는 때"***를 명시적인 기소기각 사유로 들고 있습니다.

이 조항의 취지는 동일한 사건에 대하여 거듭 기소를 허용할 경우 피고인이 이중, 삼중으로 방어권을 행사해야 하는 부담을 지게 되고, 절차의 안정성과 재판의 신뢰성이 근본적으로 훼손되기 때문입니다. 이는 일반 형사소송에서 이중기소가 금지되는 것과 같은 취지이며, 교회 권징 절차에서도 마찬가지로 강행적으로 적용되어야 합니다.

IV. 이 사건은 위탁재판과 같은 예외 사유에 해당하지 않습니다

총회 헌법위원회 해석 사례(1999-2018년 사례집 제79번, 광주노회 질의)는 당회 재판국에 제출된 기소장과 노회 재판국에 제출된 기소장이 내용과 형식에서 차이가 있더라도, 이것이 '위탁재판(헌법 권징 제120조, 제121조, 제122조)'의 절차에 따라 당회에서 노회로

사건이 이관되는 과정에서 노회 기소위원회가 사건을 다시 조사하여 작성한 것이라면 이중 기소나 위법한 기소장 변경에 해당하지 않는다고 해석하였습니다*(서증제33호)*.

그러나 위 해석은 서로 다른 두 심급(당회·노회) 사이의 재판권 이관을 전제로 한 예외입니다. 이 사건은 그와 근본적으로 다릅니다. 제1차 기소와 제2차 기소는 모두 동일한 안양노회 기소위원회가, 동일한 안양노회 재판국에, 심급의 이동이나 위탁재판 절차 없이 이루어진 것입니다. 심급 간 이관이라는 예외 사유가 존재하지 않는 이상, 이 사건에는 헌법 권징 제88조 제2항의 원칙이 그대로 적용되어야 하며, 위 해석 사례가 인정한 예외로 정당화될 수 없습니다.

V. 기소장 변경(헌법 권징 제77조) 절차를 거친 것도 아닙니다

헌법 권징 제77조(기소장의 변경) 제1항은 ***"기소위원장은 재판국의 허가를 얻어 기소장에 기재한 기소사실 또는 적용규정의 추가·철회 또는 변경을 할 수 있다"***고 규정하고, ***제2항***은 ***"그 사유를 신속히 피고인 또는 변호인에게 고지하여야 한다"***고 정하고 있습니다. ***헌법 시행규정 제69조 제1항***은 ***"권징 제7-7호 서식에 의한 기소장 변경 허가신청서를 재판국에 제출"***하도록 구체적으로 규정하고 있으며, ***제3항***에서는 ***"부본을 피고인 또는 변호인에게 즉시 송달하여야 한다"***고 명시하고 있습니다.

만약 제2차 기소가 제1차 기소를 보완·수정하려는 취지였다면, 위 헌법 권징 제77조가 정한 절차를 거쳤어야 합니다. 그러나 이 사건에서는 그러한 허가 신청이나 재판국의 허가 없이, 완전히 새로운 기소위원회가 처음부터 별개의 기소장을 작성하여 다시 기소하였습니다. 이는 적법한 기소장 변경 절차도 아니고, 위탁재판과 같은 예외적 재기소 사유도 아닌, 헌법이 예정하지 않은 절차 외의 재기소입니다.

VI. 제1차 기소는 정식 취소 절차 없이 처리 경위가 사라졌습니다 — 직권조사가 필요합니다

이 사건에서 특히 심각한 것은, 제1차 기소가 단순한 내부 검토에 그친 것이 아니라 정식 기소장 작성과 기소통보 발송까지 완료된 사안이었음에도, 그 이후 어떠한 공식적인 처리 결과도 확인되지 않는다는 점입니다.

헌법 권징 제60조는 기소의 취소는 제1심 판결의 선고 전까지 할 수 있되, 반드시 이유를 기재한 서면으로 하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 제1차 기소에 대하여 이러한 서면 취소 절차가 이루어졌다는 자료는 어디에도 없습니다. 정식으로 기소장이 작성되고 기소통보까지 발송된 사건이 아무런 서면 취소 절차 없이 소리 없이 사라지고, 약 8개월 뒤 완전히 새로운 구성의 기소위원회가 실질적으로 동일한 사건을 재기소한 경위 자체가 이례

적입니다.

그렇기에 피고인은 제1차 기소 서류가 재판국에 접수된 사실과 관련해 재판국에서 직권으로 정확히 상세 조사해 주실 것을 강력히 요청드립니다. 다만 설령 재판국 접수 여부가 확인되지 않는다 하더라도 위 결론에는 영향이 없음을 밝혀둡니다. 정식으로 통보까지 된 기소가 서면 취소 절차 없이 소멸된 경위 자체가, 재판국 접수 여부와 무관하게 이미 절차적 불투명성을 보여주기 때문입니다.

다시 한 번 귀 재판국께서는 다음 사항을 직권으로 조사하여 주실 것을 요청드립니다.

- 제1차 기소 서류가 실제로 재판국에 접수되었는지 여부
- 제1차 기소에 대하여 헌법 권징 제60조가 정한 이유 기재 서면에 의한 정식 취소 절차가 있었는지 여부
- 서면 취소 절차가 없었다면, 어떠한 경위로 제1차 기소가 처리되지 않은 채 종결된 것으로 취급되었는지
- 그 경위에 관여한 자가 누구이며, 어떠한 사유로 그와 같이 처리하였는지

VII. 참고 — 대면조사 없이 기소장에 서명한 기소위원장이 지금 이 재판에서 신문을 주도하고 있다는 모순

답변서 절차 항변 1번에서 이미 지적한 바와 같이, 최종적으로 구성된 기소위원들은 피고인에게 소명을 요청하거나 대면 질문을 통해 직접 조사한 사실 자체가 없습니다. 이는 ***헌법 권징 제57조 제3항 "기소위원회는 피의자에 대하여 죄과사실과 정상에 관한 필요사항을 신문하여야 하며 그 이익되는 사실을 진술할 기회를 주어야 한다"***에 정면으로 반하는 것입니다.

특히 제2차 기소장에 기소위원장으로 서명한 김승곤 목사는 피고인을 단 한 차례도 대면하여 조사하거나 신문한 사실이 없이 기소장에 서명하였습니다. 그런데 바로 그 김승곤 목사가 기소위원장으로서 현재 이 사건 재판 과정에서 피고인에 대한 질의를 주도하고 있습니다.

이는 그 자체로 모순입니다. 기소를 하기 전에 피고인을 대면하여 조사하고 신문하는 절차는, 기소위원회가 고소인의 주장만이 아니라 피고인의 소명과 반박까지 균형 있게 검토한 뒤 기소 여부를 결정하도록 하기 위한 것입니다. 그런데 김승곤 기소위원장은 이러한 사전 조사 절차를 전혀 거치지 않은 채 기소장에 서명하였고, 오히려 기소가 이루어진 이후, 재판이라는 뒤늦은 단계에 이르러서야 비로소 피고인에 대한 질의를 시작하고 있습니다.

이러한 순서의 전도는, 이 사건 기소가 애초에 충분한 조사와 소명 기회 부여 없이 이루어졌다는 사실을 기소위원장 스스로 자인하는 것과 다르지 않습니다. 사전 조사 없이 기소한 뒤 사후적으로 재판정에서 신문을 통해 기소 내용을 뒷받침할 근거를 찾으려는 방식은, 헌

법 권징 제57조 제3항이 예정한 절차의 순서를 정면으로 거스르는 것이며, 답변서 절차 항변 1번에서 지적한 조사 절차의 흠결이 이 사건 재판 단계에서도 그대로 이어지고 있음을 보여줍니다.

귀 재판국께서는 김승곤 기소위원장이 기소 전 피고인을 대면 조사한 사실이 있는지, 있다면 그 일시와 방법을 소명하도록 하여 주시기를 요청드립니다.

VIII. 소결

이 사건 기소(2026년 6월 7일자)에 앞서 2025년 10월 15일과 16일에 걸쳐 동일한 사실관계에 기초한 기소와 기소통보가 이미 완결되었습니다. 그런데 이 기소는 헌법 권징 제60조 제2항이 정한 서면에 의한 정식 취소 절차를 거치지 않은 채 처리 경위가 사라졌고, 그로부터 약 8개월 뒤 완전히 새로운 구성원의 이름으로 실질적으로 동일한 사건이 다시 기소되었습니다.

이는 위탁재판과 같은 심급 이관의 예외 사유도 없고, 헌법 권징 제77조 기소장 변경의 적법한 절차도 거치지 않은 채 이루어진 것으로서, 헌법 권징 제88조 제2항이 정한 전형적인 이중기소에 해당합니다. 나아가 제1차 기소가 회수·삭제된 경위 자체가 헌법과 규정이 정한 어떠한 절차에도 근거를 찾을 수 없다는 점에서, 이 사건 기소 절차 전반의 정당성에도 근본적인 의문이 있습니다.

따라서 이 사건 기소는 본안에 대한 판단에 나아갈 필요 없이 절차적으로 기소기각되어야 마땅합니다. 귀 재판국께서는 이 점을 본안 심리에 앞서 우선적으로 판단하여 주시기를 요청드립니다.

제2장. 건축 관련 재정 비리 의혹의 전면 재검토를 구하는 의견

피고인은 기소장 제2사실(교회 건축 관련 직권남용 및 재정비리) 중 건축 과정에서의 자재 변경 및 추가 설치한 부분에 대하여, 아래와 같이 재정 비리의 법적 성립요건과 이 사건 사실관계를 대조하여 정리하고, 해당 의혹 전부가 전면적으로 재검토되어야 함을 의견으로 진술합니다.

I. 결론 먼저 말씀드립니다

기소장이 문제 삼는 ① 창문 자재를 변경한 행위, ② 2층 공간이레2(초등부 사용)와 공간이레3(찬양대·중고등부 사용)에 목재 스탠드를 추가 설치하여 건축비가 증가한 행위는, 재

정 비리의 법적 성립요건인 권한 남용, 허위·기망, 고의, 부당이익 또는 재산상 손해 중 어느 것도 객관적 증거로 확인되지 않습니다.

재정 비리의 실질이 인정되지 않는 이상 헌법 권징 제58조의 2 제2항의 6년 특별시효는 애초에 적용될 여지가 없습니다. 그리고 이 사건은 기소위원회의 기소 제기 시효(헌법 권징 제58조의 2)를 논하기에 앞서, 고소인들의 고소 자체가 헌법 권징 제49조가 정한 2년의 고소기간을 이미 경과한 뒤에 이루어졌다는 점에서 절차적으로도 부적법합니다. 따라서 제2사실 중 건축 관련 부분은 시효와 실체 양면에서 전면 재검토되어야 합니다.

II. 재정 비리의 법적 정의와 성립 요건

재정 비리란 조직의 재산·예산·헌금·공금 등을 관리하거나 집행하는 사람이 자신의 권한을 남용하거나 정해진 절차를 위반하여 조직에 손해를 끼치거나 자신 또는 제3자에게 부당한 이익을 주는 행위를 말합니다. 재정 비리가 성립하려면 일반적으로 다음 요소가 모두 필요합니다.

- 재정·재산을 관리하거나 집행할 권한이 있을 것
- 허위 회계, 횡령, 유용, 배임, 부당 계약, 리베이트, 공금의 사적 사용 등 위법·부당한 행위가 있을 것
- 고의나 부정한 목적이 인정될 것
- 자신 또는 제3자가 부당한 이익을 얻거나 단체에 재산상 손해·위험이 발생할 것
- 예산 승인, 의결, 계약, 회계 보고 등의 절차를 의도적으로 위반하거나 은폐했을 것

따라서 예산이 늘어났거나 당초 설계·계약 내용이 변경되었다는 사실만으로 곧바로 재정 비리가 되는 것은 아닙니다. 공사의 필요에 따라 비용이 사용되었으며, 개인적인 이익이나 허위·은폐 행위가 없다면 이는 통상적으로 행정상 판단이나 절차상의 문제에 가깝습니다.

III. 헌법 권징 제58조의 2의 해석 — 6년 시효는 예외 규정으로서 엄격하게 해석해야 합니다

1. 헌법 권징 제58조의 2의 구조 : 원칙은 3년, 6년은 예외입니다.

헌법 권징 제58조의 2 제1항은 모든 죄과에 대한 기소 제기의 시효를 원인 행위일로부터 3년으로 규정하고 있습니다. 이는 제107회기 헌법 해석 사례(2022. 8. 2. 평양노회 비전교회 질의)에서도 "기소 제기의 시효는 원인 행위일로부터 3년으로 한다. 기소 제기 시효가 도과하였을 경우 '기소권 없음' 사유에 해당하므로 각하할 수 있다"고 명시적으로 확인된 바입니다*(서증제34호)*.

같은 조 ***제2항***은 ***"당회, 노회, 총회 및 각 치리회의 산하단체 및 기관에 대한 재정 비리나 공금 횡령 및 유용과 파렴치한 행위에 대한 기소제기의 시효는 원인 행위일로부터 6년으로 한다"***고 규정하여, 재정 비리·공금 횡령·유용·파렴치 행위에 대해서만 예외적으로 시효를 연장하고 있습니다.

2. 예외규정은 확대해석이 금지되어야 하고, 이 사건은 그 예외에 해당하지 않습니다.

단순한 행정상 잘못이나 절차상 하자까지 모두 '재정 비리'로 확대해석해서는 안 됩니다. 6년의 시효를 적용하려면 해당 행위가 구체적으로 재정 비리의 실질을 갖추었다는 점이 객관적 증거로 입증되어야 합니다. 이 사건 건축 관련 행위는 재정 비리의 실질을 전혀 갖추지 못하였으므로(아래 VI항 참조), 헌법 권징 제58조의 2 제2항의 6년 특별시효는 이 사건에 적용될 수 없습니다.

기소위원회가 시효를 연장하기 위한 목적으로 단순한 건축비 증가를 사후적으로 '재정 비리'라고 규정하는 것은 죄형법정주의와 엄격해석 원칙에 반하여 허용되기 어렵습니다.

IV. 6년 특별시효가 배제되는 이상, 이 사건에 실제로 적용되어야 할 기간은 헌법 권징 제49조의 2년 고소기간입니다

헌법 권징 제58조의 2는 기소위원회가 원인 행위일로부터 얼마의 기간 내에 기소를 제기할 수 있는지를 정한 규정으로서, 기소위원회의 기소 제기 시효에 관한 조문입니다. 그런데 기소위원회의 기소는 적법한 고소·고발이 선행되어야 비로소 개시될 수 있고, 그 고소·고발 자체의 적법 여부는 헌법 권징 제49조가 별도로 규율하고 있습니다.

헌법 권징 제49조는 죄과를 안 날로부터 2년이 경과한 경우에는 고소할 수 없도록 명시하고 있습니다. 이는 답변서 절차 항변 5번에서 이미 진술한 바와 같습니다.

이 사건 건축 관련 사안(창문 자재 변경, 2층 공간이례2·3 추가 설치)은 2023년 건축 공사 진행 과정에서 발생하였고, 고소인 중 담당자 역시 공사가 진행되면서 이를 알고 있었습니다. 그럼에도 고소인들의 고소는 2025년 8월 28일에 이루어져, 죄과를 안 날로부터 이미 2년을 경과한 뒤에 제기된 것입니다.

따라서 이 사건에서 다투어야 할 시효 문제는 헌법 권징 제58조의 2 제1항이 정한 기소위원회의 3년 기소 제기 시효가 아니라, 그보다 앞선 단계인 고소 자체의 적법 요건 — 즉 헌법 권징 제49조가 정한 2년의 고소기간입니다. 기소위원회의 기소 제기 시효가 도과하지 않았다 하더라도, 그 전제가 되는 고소 자체가 이미 헌법 권징 제49조의 2년을 경과하여 부적법하게 제기된 이상, 이에 기초한 기소 역시 적법성을 인정받을 수 없습니다.

V. "당회에 대한 재정 비리"의 귀속 요건 — 개인의 건축 실무 판단과 당회의 조직적 비리는 구별되어야 합니다

헌법 권징 제58조의 2 제2항은 단순히 재정 비리의 시효는 6년으로 한다고 규정하지 않고, ***"당회, 노회, 총회 및 각 치리회의 산하단체 및 기관에 대한 재정 비리"***라고 규정하고 있습니다. 문언상 6년 시효가 적용되려면 다음 두 가지가 확인되어야 합니다.

· 문제가 된 재정이 당회·노회·총회 또는 그 산하단체·기관의 재정에 해당할 것

· 그 재정을 대상으로 한 행위가 단순한 지출이나 판단 착오를 넘어 '비리'에 해당할 것

당회는 교회의 치리기관이지, 모든 건축 실무를 직접 수행하는 시공 주체나 회계 집행자가 아닙니다. 특정 목사나 장로, 건축위원 또는 시공업자가 건축 과정에서 어떤 결정을 내렸다는 이유만으로 그 행위를 곧바로 당회 자체의 비리로 귀속시킬 수 없습니다. 당회의 재정 비리라고 하려면 최소한 다음 사항이 밝혀져야 합니다.

· 당회가 문제의 자재 변경과 추가 설치를 직접 결의하였는지

· 그 결의 내용에 허위·기망·특혜 또는 사익 추구가 있었는지

· 당회원들이 비리의 내용을 알면서 공동으로 승인하거나 집행하였는지

· 당회 명의의 공금을 허위 또는 부당하게 지급하였는지

· 당회나 특정 당회원이 경제적 이익을 취득하였는지

· 교회에 구체적인 재산상 손해가 발생하였는지

반대로 당회가 건축위원회나 실무자에게 정상적으로 업무를 맡겼고, 공사의 필요에 따라 자재 변경과 추가 설치가 있었다면 이는 건축행정 또는 예산집행의 문제일 뿐 당회의 재정 비리라고 할 수 없습니다.

VI. 이 사건 사실관계에 대한 요건별 검토

전제 사실은 ① 건축 과정에서 창문 자재를 변경한 것, ② 2층 공간이레2(초등부 사용)와 공간이레3(찬양대·중고등부 사용) 추가 설치가 있어 건축비가 증가한 것입니다. 이를 재정 비리의 각 요건에 대입하면 다음과 같습니다.

판단 항목	이 사건 사실관계	평가
공금의 사적 사용	건축비가 교회 건물 공사에 사용되었고, 목사가 개인적으로 사용했다는 자료가 없음	해당하기 어려움
횡령·유용	건축 목적의 자금이 다른 용도로 전용되거나 개인에게 귀속되	해당하기 어려움

	었다는 사실이 없음	
허위 지출	실제 공사를 하지 않고 공사비를 지급했거나 허위 영수증을 작성했다는 자료가 없음	해당하기 어려움
자재 변경	자재를 변경한 것은 품질·내구성 향상을 위한 선택일 수 있음	변경 사실만으로는 재정비리 아님
추가 설치	2층 공간이레2·3의 필요에 따라 추가 설치한 것이라면 정상적 공사변경	비용 증가만으로는 재정비리 아님
공사비 증가	자재 변경 및 추가 설치로 건축비가 증가하였음	예산 초과 또는 행정상 문제일 수 있으나 곧바로 비리는 아님
개인적 이익	목사나 가족, 관련 업체가 금전적 이익이나 리베이트를 받았다는 자료가 없음	재정비리 핵심 요건 부족
제3자에 대한 부당이익	특정 업체에 공사비를 부풀려 지급했다는 사실이 확인되지 않음	해당하기 어려움
교회에 대한 손해	변경된 자재와 추가 시설이 실제 교회에 귀속되었다면 교회가 대가를 취득한 것임	재산상 손해를 단정하기 어려움
부정한 고의	교회에 손해를 주거나 자신·제3자에게 이익을 주려는 의도가 확인되지 않음	고의 인정 어려움
은폐·조작	공사비를 숨기거나 계약서·견적서·결산서를 조작했다는 자료가 없음	해당하기 어려움
행위의 주체	건축위원회 및 시공사·감리자의 승인·작업지시서에 따라 공정이 진행됨(답변서 인증제2호, 제3호)	기관의 승인에 따른 집행이라면 개인 책임을 묻기 어려움

특히 행위의 주체 부분은 답변서에서 이미 제출한 심종식(건축 현장소장, 인증제2호) 및 김태건(건축 감리단장, 인증제3호)의 사실확인서와 그대로 부합합니다. 두 확인서 모두 "설계 변경 및 추가 변경 사항은 최종적으로 발주처인 교회 건축위원회의 승인과 작업지시서가 있어야만 시공이 가능하였다"는 점을 명확히 확인하고 있습니다. 즉, 문제된 자재변

경·추가 설치는 피고인 개인의 독단이 아니라 건축위원회의 승인 절차를 거친 시공 관리 과정의 일부였습니다.

VII. 재정비리와 절차상 하자·행정상 판단착오는 구별되어야 합니다

'비리'는 정상적인 직무 수행이나 회계처리에서 벗어나 부정한 방법으로 개인이나 제3자에게 이익을 주거나 해당 기관에 손해를 가하는 행위를 의미합니다. 다음 사실만으로는 재정 비리가 성립하지 않습니다.

- 당초보다 단가가 다소 높은 창문 자재를 사용한 사실
- 공간이레2·3에 추가 설치가 있었던 사실
- 변경으로 공사비가 증가한 사실
- 결과적으로 당초 예산을 초과한 사실
- 의사결정 과정에 일부 절차상 미비가 있었던 사실

설령 그 결정이 결과적으로 최선이 아니었거나 공사비가 예상보다 증가했더라도, 사후적인 평가만으로 당시의 결정을 재정 비리라고 판단할 수 없습니다. 교회 건축과 같은 전문적·정책적 결정에는 일정한 재량이 인정되어야 합니다. 필요한 절차를 거치지 않았다면 절차상 책임이 문제 될 가능성은 있으나, 절차위반과 재정 비리는 동일하지 않습니다.

VIII. 예상되는 반론과 재반박

상대방은 "해당 조문의 '당회에 대한 재정 비리'는 당회가 직접 저지른 비리만을 뜻하는 것이 아니라 당회 또는 교회의 재정을 침해한 개인의 비리도 포함한다"고 주장할 수 있습니다.

그러나 그렇게 해석하더라도 단순한 공사비 증액만으로 6년 시효가 적용되는 것은 아닙니다. 교회 공금이 사용되었다는 사실은 '재정 관련성'을 보여줄 뿐이고, 그것이 '재정 비리'라는 사실까지 증명하지는 않습니다. 상대방은 여전히 허위·기망·부당이득·특혜·고의적인 손해 발생 등 비리의 실질을 입증해야 합니다.

"교회 돈이 지출되었다"는 이유만으로 모든 건축행위를 당회에 대한 재정 비리로 해석한다면, 교회의 거의 모든 예산집행에 6년 시효가 적용되는 부당한 결과가 발생합니다. 이는 원칙적 시효를 3년으로 정한 헌법 권징 제58조의 2 제1항의 체계를 사실상 무력화하는 해석으로서 받아들일 수 없습니다.

IX. 소결 — 건축 관련 재정비리 의혹은 전면 재검토되어야 합니다

신성커뮤니티교회 건축 과정에서 창문의 자재가 변경되고, 2층 공간이레2·3에 추가 설치가 있어 공사비가 증가했다는 사실만으로는 재정비리가 성립한다고 보기 어렵습니다. 변경된 자재와 추가 시설이 실제 교회 건물에 반영되었다면 교회는 그 지출에 상응하는 재산적 가치를 취득한 것이며, 현재 필요에 맞게 각 부서(초·중고등부)에서 충분히 활용하여 사용하고 있습니다.

피고인이 공사비를 개인적으로 취득하거나, 특정 업체로부터 리베이트를 받거나, 금액을 허위로 부풀리거나, 장부와 증빙을 조작했다는 사실이 없다면 재정 비리의 핵심 요소인 부정한 고의, 사적 이익 및 교회의 재산상 손해가 인정되기 어렵습니다.

더욱이 ***헌법 권징 제58조의 2 제2항***은 ***"당회, 노회, 총회 및 각 치리회의 산하단체 및 기관에 대한 재정 비리"***를 규정하고 있습니다. 피고인 개인의 건축상 판단을 당회의 조직적 재정비리로 평가하려면, 당회가 허위 계약이나 공사비 부풀리기 등 부정행위에 관여했다는 점이 구체적으로 입증되어야 합니다. 그러한 증거가 없는 이상 6년의 특별시효(제2항)는 적용될 수 없습니다.

나아가 이 사건은 기소위원회의 기소 제기 시효(헌법 권징 제58조의 2 제1항의 3년) 문제로 다툴 사안이 아니라, 그에 선행하는 고소 자체의 적법성 문제입니다. 고소인들의 고소는 헌법 권징 제49조가 정한 2년의 고소기간을 이미 경과한 뒤에 제기되었으므로(답변서 절차 항변 5번 참조), 이 고소에 기초한 기소는 그 출발점부터 부적법합니다.

시효와 실체 양면에서 모두 재정 비리의 성립 근거가 없는 이상, 기소장 제2사실 중 건축 관련 부분은 전면적으로 재검토되어 마땅히 각하 또는 무죄로 판단되어야 합니다. 귀 재판국께서는 이 점을 본안 심리에서 충분히 고려하여 주시기를 요청드립니다.

제3장. 재정 집행 구조상 피고인 개인의 임의 지출이 불가능함을 밝히는 의견

피고인은 기소장 각 사실이 전제하고 있는 "피고인이 교회 재정을 마음대로 집행하였다"는 논리에 대하여, 이는 재정 집행의 헌법상 구조 및 이 교회의 실제 재정 담당 체계를 무시한 고소인 측의 일방적 주장에 불과함을 아래와 같이 사실관계와 함께 밝힙니다.

I. 결론 먼저 말씀드립니다

피고인에게는 애초에 교회 재정을 독자적으로 집행할 권한이 구조적으로 확보되어 있지 않았습니다. 2025년도 교회 재정 실무자는 피고인이 아니라 사역공동체 위원장인 차기성 장로였습니다. 기소장의 "피고인이 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 재정을 마음대로 지

출하였다"는 전제는 실제 실무 체계를 무시한 고소인(장로)측의 일방적 주장에 불과합니다.

2025년도 맥추감사주일 떡값 지출을 둘러싼 사례는, 피고인이 교회의 통상적이고 소액인 경비조차 당회의 동의 없이는 집행할 수 없는 구조 속에 있었음을 명확히 보여줍니다. 수십만 원 상당의 소액 경비도 임의로 집행하지 못했던 피고인이, 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 재정을 반복적으로 임의 집행하였다는 주장은 논리적으로도 사실 관계상으로도 성립할 수 없습니다.

II. 사실관계

1. 2025년도 재정 실무자는 피고인이 아니라 차기성 장로였습니다.

2025년도 교회 재정 실무를 담당한 것은 사역공동체 위원장인 차기성 장로였습니다. 재정의 집행과 관리에 관한 실질적 실무권한이 피고인이 아닌 당회원(장로) 측에 있었다는 사실은, 기소장이 전제하는 "피고인이 재정을 장악하고 마음대로 집행하였다"는 논리와 정면으로 배치됩니다. 이는 뒤에서 보는 헌법상 재정 집행 구조(공동의회=의결, 제직회=집행, 당회=감독)가 이 교회에서 실제로 그대로 작동하고 있었음을 보여주는 구체적 사실입니다.

2. 2025년도 맥추감사주일 떡값 지출 사례

2025년 맥추감사주일을 앞두고 피고인은 당회장으로서 성도들에게 감사의 뜻을 전하는 통상적 의미의 떡값(답례품 비용)을 교회 재정에서 지출하자는 취지의 제안을 하였습니다. 이는 교회에서 절기마다 관행적으로 이루어져 온 소액의 경상적 경비 지출에 해당합니다.

그러나 당회원(장로)들은 이에 반대하였고, 그 결과 해당 비용은 교회 재정에서 집행되지 못하였습니다. 피고인은 이를 교회 재정으로 관철시키거나 임의로 집행하지 않았으며, 결국 피고인 개인이 사비로 이를 부담하였습니다. 이 경위는 당시 당회 관련 단체대화방(카카오톡)의 대화 기록으로 확인됩니다*(물증제7호)*.

이 사례는 다음과 같은 점을 분명하게 보여줍니다.

- 피고인은 당회장의 지위에 있음에도, 당회원 다수가 반대하는 지출 안건을 독자적으로 관철시킬 권한이 없습니다.
- 수십만 원 상당의 소액·통상적 경비조차 당회의 동의 없이는 교회 재정에서 지출될 수 없는 구조입니다.
- 당회의 반대에 부딪힌 피고인이 선택할 수 있었던 방법은 교회 재정을 임의로 집행

하는 것이 아니라, 사비로 부담하는 것뿐이었습니다.

· 이러한 정황은 카카오톡 대화 기록에 그대로 남아 있어 객관적으로 확인 가능합니다.

Ⅲ. 재정 집행의 헌법상 구조 및 이 교회의 실제 운영 — 담임목사 개인에게는 재정 집행권이 독점되어 있지 않습니다

1. 재정에 관한 권한은 공동의회·제직회·당회 세 기관에 분산되어 있습니다.

총회 헌법위원회 제108회기 해석 24번은 "교회 예산 및 결산에 있어 공동의회는 최종 의결기구, 제직회는 집행기구, 당회는 감독기구로 이해하면 된다"고 명시*(서증제35호)*하고 있습니다(헌법 정치 제91조 제5항). 즉 예산의 확정, 집행, 감독이 서로 다른 기관에 분산되어 있으며, 어느 한 기관, 더욱이 개인 한 사람이 전 과정을 임의로 좌우할 수 있는 구조가 아닙니다.

2. 이 교회에서는 실제 재정 실무 자체가 장로를 통해 이뤄졌습니다.

앞서 본 바와 같이 2025년도 재정 실무자는 사역공동체 위원장인 차기성 장로였습니다. 이는 헌법상의 권한 분산 구조가 문서상으로만 존재한 것이 아니라, 이 교회에서 실제로 그대로 운영되고 있었음을 보여주는 구체적 증거입니다. 재정 실무를 담당한 당사자가 고소인 중 1인이라는 점에서, 오히려 이 사건 재정 관련 의혹의 실체를 밝히는 데 있어 차기성 장로의 역할과 책임 소재가 함께 규명되어야 할 필요가 있습니다.

3. 담임목사가 당회장·제직회장을 겸하더라도, 그 직무는 회의의 소집·주재에 그칩니다.

담임목사가 당회장 또는 제직회장의 직을 겸한다 하더라도, 그 직무는 회의를 소집하고 주재하는 것일 뿐입니다. 재정 관련 결의 자체는 당회원 또는 제직회원 다수의 표결을 거쳐야 하며, 피고인 개인의 의사만으로 결의를 관철시킬 수 있는 구조가 아닙니다. 앞서 본 맥추감사주일 떡값 사례가 바로 이를 실증합니다.

4. 실제 자금의 출납과 회계처리 역시 장로의 관여하에 이루어집니다.

실제 자금의 출납과 회계처리는 재정 실무자를 통해 이루어지며, 이는 답변서 제1사실 나항에서 이미 진술한 바와 같이 차기성 장로를 통해 이루어졌습니다. 따라서 "피고인이

재정을 마음대로 집행하였다"는 주장이 성립하려면, 이러한 구조와 실제 실무자를 우회하거나 무력화한 구체적 정황이 입증되어야 합니다. 그러나 기소장은 이를 입증하지 못한 채, 결과적으로 지출이 이루어졌다는 사실만으로 곧바로 '임의 집행'이라 단정하고 있을 뿐입니다.

IV. 맥추감사주일 사례가 갖는 의미 — 소액조차 임의 집행이 불가능한데 거액을 임의 집행했다는 주장은 성립할 수 없습니다

1. 소액도 못 하는데 거액을 했다는 주장은 상식에 반합니다.

맥추감사주일 떡값과 같이 교회에서 일상적으로 이루어져 온 소액 경비조차 당회의 동의 없이는 집행되지 못하고, 결국 피고인이 사비로 부담해야 했던 구조라면, 하물며 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 고액의 재정을 피고인이 임의로, 그것도 반복적으로 집행하였다는 주장은 상식적으로 성립하기 어렵습니다.

2. 오히려 재정에 대한 실질적 통제력은 장로 측에 있었습니다.

2025년도 재정 실무자가 차기성 장로였다는 사실과, 맥추감사주일 떡값 지출이 당회원들의 반대로 무산되었다는 사실은 모두 같은 방향을 가리킵니다. 즉 당회원(장로)들이 피고인의 재정 관련 제안에 대하여 실질적인 견제와 반대 권한을 행사해 왔고, 재정에 대한 실질적 통제력이 오히려 장로 측에 있었다는 것입니다. 이러한 구조 하에서 "피고인이 재정을 장악하고 마음대로 집행하였다"는 기소장의 전제는 사실관계와 정면으로 배치됩니다.

3. 기소장이 문제 삼는 지출들도 같은 구조 속에서 이루어졌습니다.

기소장 제1사실 및 제2사실이 문제 삼는 각 지출 항목 역시, 답변서 및 추가 답변서에서 이미 살펴본 바와 같이 모두 공동의회·제직회·건축위원회 등 다수의 의결과 승인을 거친 것이거나(답변서 제1사실 가·나항, 제3사실 가항 등), 이미 확정된 예산의 집행에 해당하는 것으로(제108회기 해석 24), 피고인 개인의 독단적 판단만으로 이루어진 것이 아닙니다. 맥추감사주일 사례와 2025년도 재정 실무자의 실제 지출 현황은, 이러한 구조가 문서상 원칙에 그치지 않고 실제로도 작동하고 있었음을 보여주는 구체적 증거입니다.

V. 소결

재정권이 애초에 피고인 개인에게 확보되어 있지 않은 구조에서, "피고인이 재정을 마음대로 집행하였다"는 기소장의 전제는 장로 측의 일방적 주장에 불과하며 객관적 사실과 부합하지 않습니다.

2025년도 재정 실무는 피고인이 아닌 차기성 장로(사역공동체 위원장)였다는 사실, 그리고 2025년도 맥추감사주일 떡값 지출을 둘러싼 카카오톡 대화 기록은 이를 단적으로 보여주는 객관적 증거입니다. 수십만 원 상당의 통상적 경비조차 당회의 동의 없이는 집행할 수 없었던 피고인이 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 재정을 임의로 집행하였다는 주장은 논리적으로도, 사실 관계상으로도 성립할 수 없습니다.

귀 재판국께서는 이 점을 본안 심리에서 충분히 고려하여 주시기를 요청드립니다.

제4장. 2024년 9월 28일 당회 결의의 성립 및 그 범위에 관한 의견

위 사건에 관하여 피고인은 2024년 9월 28일 당회 결의의 성립 및 그 범위에 관하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

I. 카페 운영 및 과세 불복의 정당성

1. 카페는 당회와 제직회의 결의를 거쳐 설립·운영된 공적 사역입니다.

본건 카페는 피고인이 독단적으로 설치·운영한 시설이 아닙니다. 당회의 심의와 제직회의 결의라는 교회 헌법상의 공적 절차를 거쳐 설립되었고, 그 운영 현황은 2024년 당회에 정기적으로 보고 되었습니다. 실제로 2024년 9월 28일 당회에서도 카페의 매출 및 재정 현황이 재정 보고의 일부로 보고되었고(녹음파일 11:08 이하), 카페 운영 방안의 정리·공유가 당회원들 사이에서 논의되었습니다(녹음파일 01:17:58 이하). 재판 당시 기소위원장이 요청한 2024년 카페 자료도 증거로 함께 제출합니다*(서증제36호)*.

2. "불법카페" 주장은 사실이 아닙니다.

관할 시 위생과는 두 차례에 걸쳐 현장 점검을 실시하였고, 두 차례 모두 운영상 문제가 없다는 판정을 하였습니다*(인증제7호)*. 행정관청이 거듭 정상 운영을 확인한 시설에 대하여 "불법카페"라는 표현을 사용하는 것은 사실에 반하는 주장입니다.

3. 과세에 대한 불복은 당회장의 당연한 직무입니다.

예상하지 못한 과세 처분이 교회에 부과되었을 때, 법이 보장하는 불복 절차(과세전 적부심사, 이의 신청, 조세심판)를 통하여 그 당부를 다투는 것은 교회의 재산을 보전할 책임을 지는 당회장의 당연한 직무 수행입니다. 이는 세금을 회피하려는 것이 아니라, 부당하게 부과된 세금인지 여부를 국가가 마련한 적법한 절차 안에서 확인받으려는 것입니다. 나아가 이 불복 절차의 진행은 아래 II항에서 보는 바와 같이 피고인의 단독 판단이 아니라 당회의 결의에 근거한 것입니다.

II. 2024년 9월 28일 당회 결의의 성립 — 녹음파일에 의한 입증

1. 입증 방법

피고인은 2024년 9월 28일 당회의 전 과정(총 1시간 37분 18초)이 담긴 녹음파일(*물증제8호*)을 증거로 제출합니다. 아래에 인용하는 각 발언은 녹음파일의 해당 시각을 재생함으로써 즉시 검증할 수 있습니다. 따라서 당회록의 위조·변조 여부에 관한 다툼은 추측이나 진술의 대립이 아니라 음성 녹음 원본에 의하여 판단될 수 있습니다.

2. 결의의 성립 — 동의, 재청, 표결, 4대 3 가결

녹음 기록상, 변호사 선임(착수금 500만 원, 성공보수 10%)을 통한 과세 불복 안건은 ① 당회장의 안건 상정(01:19:45), ② 동의(01:19:55), ③ 재청(01:20:01), ④ 표결(01:20:06 이하)의 절차를 거쳐, ⑤ "그건 뭐 일단 4대 3으로 됐으니까"(01:20:26)라는 당회원의 발언으로 표결 결과까지 육성으로 확인되었습니다. 회의체 결의의 성립요건인 동의·재청·표결의 전 과정이 음성 기록으로 남아 있으므로, 해당 결의가 실제로 성립하였다는 점에는 의문의 여지가 없습니다.

3. 결의의 범위 — 조세심판까지를 전제로 한 심의

반대신문 과정에서 표결 직전 낭독된 안건명이 "과세전 적부심"(01:19:48)이었다는 점을 들어 결의의 범위를 다투는 주장이 있을 수는 있습니다. 그러나 표결에 이르는 약 30분간의 심의 전 과정을 보면, 조세심판원까지의 진행은 당회원 전원이 공유한 심의의 전제였습니다. 특히 다음 세 가지 점이 결정적입니다.

첫째, 심의 중인 동의안 자체가 "착수금 500 하는 그 변호사가 그 조세심판까지 담당하

는 조건으로 동의하자"(01:00:27)라고 정의되었습니다. 둘째, 본 건에 반대 의견을 낸 장로조차 "적부심이나 그 조세심판원까지는 우리가 일단 노력해서 가봅시다"(01:13:58)라고 그 범위를 명시적으로 수용하였고, 그가 유보한 것은 조세심판이 아니라 그다음 단계(행정소송)의 비용 문제였습니다. 셋째, 당회장은 "첫 번째 단계를 진행하고 나서 … 어차피 당회를 할 거니까 그때 다시 한번 얘기를"(01:07:22)이라고 하여 이후 단계의 진행 방식을 추후 당회의 논의 대상으로 유보하였을 뿐, 조세심판 제기를 배제하거나 금지하는 결의는 어디에도 존재하지 않습니다.

요컨대 2024년 9월 28일 당회는 조세심판까지의 진행을 전제로 심의한 끝에 본건 안건을 4대 3으로 가결하였고, 피고인의 조세심판 절차 진행은 위 결의의 범위 내에 있습니다.

4. 녹취 대조표

아래 표의 각 발언은 녹음파일의 기재 시각에서 확인됩니다.

시각	발언자	발언 내용(발췌)	입증취지
56:51	정용진(장로)	"과세전 적부심하고 조세심판원까지 그분(변호사)이 다 책임을 지고 가는 거잖아요."	선임 변호사의 업무 범위를 조세심판원까지로 이해·확인
57:10	정용진(장로)	"과세전 적부심까지 전에, 지난주에, 전주 얘기했을 때 조세심판원까지."	논의부터 조세심판원까지가 의제였음을 인정
59:15	차기성(장로)	"그 자료 가지고 그대로 조세심판은 조세심판 제기를 내면 돼요. 우리가 보완을 해서."	조세심판 제기를 당연한 후속 절차로 전제
59:35	정용진(장로)	"조세심판원 갈 때 그 자료만 갖다 내면 되는 거예요."	동일 취지 재확인
59:54	김철수(장로)	"적부심은 의왕시에서 하는 거고, 조세심판원은 (국가기관) … 재판으로 따지면 1심, 2심, 3심 하듯이…"	조세심판을 당연한 다음 심급으로 설명
01:06:47	정용진(장로)	"500을 들여서 해보는데 … 목사님이 원하시니까 하되 … 우리가 조세심판을 할 때까지라도…"	심의 중인 동의안 자체가 「조세심판까지 담당하는 조건」으로 상정되었음
01:07:30	송재영(당회장)	"일단은 적부심까지 가고요 …	찬성 의견의 전제에

		그 자료를 가지고 조세심판원에 내서 … 첫 번째 단계를 진행하고 나서 … 어차피 당회를 할 거니까 그때 다시 한번 얘기를 해보시는 게 어떨까요?"	조세심판까지의 진행이 포함됨
01:09:04	김철수(장로)	"대응을 하려면 의왕시를 벗어나서 조세심판원 것까지 대응은 하는 게 맞다."	차라리 조세심판으로 가는 게 더 나을 수 있다는 내용
01:14:10	김철수(장로)	"목사님 원하시니까 적부심이나 그 조세심판원까지는 우리가 일단 노력해서 가봅시다."	반대 측 장로도 조세심판원 단계까지의 대응을 타당하다고 발언
01:16:00	김철수(장로)	"나는 반대지만 목사님이 이렇게까지 하고 싶다니, 이 적부심 500만 원 들여서 우리가 하는 데까지, 그러면 동의할 건가 말 건가. 지금 결의하고 하는 것이 낫지. 이것 가지고 백날 말해도 똑같은 이야기일 뿐입니다."	반대 측 장로가 조세심판원까지의 진행을 명시적으로 수용. 유보한 것은 그 다음 단계(행정소송)의 비용 문제뿐
01:19:40	송재영(당회장)	"자, 이거 동의 재청 받겠습니다. 지금 말씀 500만 원에 10% 착수금을 해서 과세전 적부심."	개방형 범위로 결의를 촉구
01:19:45~ 01:20:25	전원	"제가 동의합니다." "예, 동의합니다." / "재청받겠습니다." / "제청을 하셔야지 표결에 들어갈 수 있다." / "가하시면 예 하시고, 아니면 아니오 하십시오." 이후 반대 의견 표명 및 "저희는 찬성입니다.", "동의합니다."	안건 상정 및 동의·재청
01:20:26~30	차기성(장로)	"그건 뭐 일단 4대 3으로 됐으니까."	표결 결과 4대 3 가결이 육성으로 확인됨

5. 소결

이상과 같이 ① 카페는 당회·제직회의 결의로 설립·운영된 공적 사역으로서 행정관청의 거듭된 점검에서 정상 판정을 받았고, ② 과세 불복은 교회 재산을 보전하기 위한 당회장의 정당한 직무이며, ③ 그 불복절차는 2024년 9월 28일 당회가 조세심판까지를 전제로 심의하여 4대 3으로 가결한 결의에 근거한 것입니다. 따라서 당회 결의 없이 피고인이 독단으로 절차를 진행하였다거나 당회록이 위조·변조되었다는 주장은 원본 음성 기록에 비추어 성립할 수 없습니다.

제5장. 이른바 "당회 회피" 주장에 대한 의견

피고인은 이 사건 심리 과정에서 고소인 측 및 기소위원회가 제기하는 이른바 "당회 회피" — 즉 당회가 처리해야 할 사항을 피고인이 의도적으로 제직회로 이관하여 당회의 심의·의결권을 우회하였다는 취지의 주장에 대하여, 다음과 같이 사실관계와 법리를 정리하여 의견을 진술합니다.

I. 결론 먼저 말씀드립니다

피고인은 당회 개최 자체를 회피하거나 거부한 사실이 없습니다. 오히려 당회는 헌법상 기준을 훨씬 초과하여 성실히 소집되었습니다. 문제는 당회가 열리지 않은 데에 있는 것이 아니라, 고소인인 5인 장로가 당회 개최 전 담합하여 이미 결론을 정하고 들어와 이를 관철시킴으로써 당회 운영 자체를 파행으로 몰아간 데 있습니다. 여기에 당회록마저 실제 논의·결의 내용과 다르게 자신들에게 유리하게 작성되면서, 당회의 결의를 그대로 신뢰하여 후속 행정을 진행하는 것 자체가 불가능한 상황에 이르렀습니다.

이러한 상황에서 피고인은 담임목사(당회장)로서의 목회권에 근거하여, 교회 행정과 사역의 공백을 방치하지 않기 위해 헌법이 명시적으로 인정한 절차에 따라 제직회를 통해 이미 확정된 예산을 집행한 것입니다. "당회를 회피했다"는 주장은 사실관계와 헌법 조문을 모두 뒤집어 놓은 것입니다.

II. 사실관계 — 당회 결의가 어려웠던 원인은 5인 장로의 담합에 의한 파행 운영에 있습니다

1. 당회는 헌법상 기준을 훨씬 초과하여 성실히 소집되었습니다.

피고인은 2025년 한 해 동안만 정기당회와 임시당회를 합하여 15회 이상 당회를 소집하였습니다(답변서 서증제20호). 교회 헌법상 당회는 정기당회와 임시당회로 구분되는 개념이 아니라, 소집 사유에 따라 통상적으로 구분하여 부르는 것에 불과합니다. 따라서 피고인은 ***헌법 정치 제69조***가 요구하는 ***"연 2차 이상"***의 소집 의무를 7배 이상 이행하였습니다. 문제는 개최 여부가 아니라 운영 방식에 있었습니다.

2. 당회가 정상적으로 기능하지 못한 것은 5인 장로의 담합에 의한 파행적 운영 때문입니다.

이 사건 고소인인 김철수, 차기성, 김성동, 최종일, 정용진 5인 장로는 당회 개최 전 별도로 모여 의견을 통일한 후 당회에 들어와 이를 관철시키는 방식으로 당회를 사실상 담합 운영하였습니다. 이들은 당회 자체를 거부하거나 불참한 것이 아니라, 당회 안에서 이미 정해진 결론을 다수의 힘으로 밀어붙이는 방식으로 정상적인 심의와 합의를 무력화하였습니다. 이는 소병일 목사 및 조장원 목사의 진술서(답변서 인증제5호, 제6호)에서도 공통적으로 확인되는 바입니다.

3. 당회록 작성 자체가 실제 발언 및 결의 내용과 다르게, 장로 측에 유리하게 이루어졌습니다.

당시 당회 서기였던 최종일 장로는 회의록을 자신의 입장에 입각하여 작성하였고, 그 과정에서 피고인이 이를 매번 검수해야 하는 불필요한 부담을 감수해야 했습니다. 실제로 최종일 장로가 보내준 당회 회의록과 관련 카카오톡 대화 캡처를 비교하면, 당회 결의 관련 원안이 작성 과정에서 변경된 경위가 확인됩니다(답변서 물증제2호). 또한 2024년 1월 27일 당회의 실제 녹취파일을 확인한 결과, 최종일 장로의 실제 발언과 다르게 당회록이 작성된 사실도 구체적으로 확인됩니다(답변서 물증제3호).

당회는 열렸으나, 그 결의 내용이 담합된 다수의 뜻대로 기록되고 실제 논의 경과와 다르게 남는 상황에서는, 당회의 결의를 그대로 신뢰하여 후속 행정을 진행하는 것 자체가 불가능하거나 심각한 법적 위험을 수반하는 일이었습니다.

4. 예산 집행이 지연될 경우 교회 행정과 사역에 실질적 지장이 발생하였습니다.

위와 같이 당회 자체는 정상적으로 개최되었으나 담합적·파행적으로 운영되고 당회록

마저 왜곡되는 상황이 반복되면서, 이미 공동의회에서 확정되고 제직회 심의를 거친 예산 항목 — 영상간사 인건비, 예꿈공동체(미취학부) 파트전도사 사례비 등(답변서 서증제18호) — 의 집행이 계속 지연되어 교회 행정과 사역이 마비되는 상황이 발생하였습니다. 이에 피고인은 담임목사로서의 목회권과 헌법이 예산 집행 권한을 부여한 제직회의 직무에 근거하여, 이미 확정된 예산의 집행 절차를 진행한 것입니다.

Ⅲ. 법리 — 목회권에 근거한 제직회 집행은 헌법이 명시적으로 인정하는 정당한 절차입니다

1. 총회 헌법위원회 제108회기 해석 24번(경북노회 질의, 2024년 2월 29일자)

해당 해석은 다음과 같이 명시하고 있습니다.

"교회 예산 및 결산에 있어 공동의회는 최종 의결기구, 제직회는 집행기구, 당회는 감독기구로 이해하면 된다."

즉, 예산이 일단 공동의회에서 확정되면, 그 집행은 헌법 정치 제91조 제5항에 근거하여 제직회의 고유 권한이자 직무입니다. 당회는 이 집행 과정을 감독할 권한을 가질 뿐, 매 건마다 집행 자체를 다시 의결해야 하는 것이 아닙니다.

2. 이는 답변서 제3사실 가항에서 이미 진술한 바와 같은 취지입니다.

영상업체 선정 관련 예산 집행은 헌법 정치 제91조 제5항에 따라 공동의회에서 이미 확정된 예산을 제직회가 집행하는 재정 사안이지, 당회의 의결 대상이 아닙니다. 108회기 해석 24번은 이 논리를 총회 헌법위원회가 공식적으로 확인해 준 것입니다.

3. 당회가 담합으로 파행 운영되는 상황에서, 담임목사가 목회권에 근거하여 헌법상 대안 절차를 활용한 것은 정당한 직무 수행입니다.

담임목사는 당회장으로서 교회 헌법과 질서를 수호하고, 교회 전체의 행정과 사역이 마비되지 않도록 관리할 목회적 책임과 권한(목회권)을 가집니다. 당회가 열리되 담합된 다수에 의해 실질적으로 파행 운영되고, 그 결의와 회의록마저 신뢰할 수 없는 상황에서, 이미 확정된 예산의 집행까지 무기한 지연시키는 것은 오히려 교회와 사역자들에게 실질적 피해를 초래하는 방임에 해당합니다.

이러한 상황에서 피고인이 헌법이 명시적으로 인정한 제직회의 집행권을 활용한 것은 헌법을 우회한 것이 아니라, 담임목사의 목회권에 근거하여 헌법이 예정한 절차 그대로를

성실히 이행한 것입니다.

IV. "당회 회피" 프레임은 사실관계와 인과관계를 전도시킨 것입니다

1. 제직회 표결 방식 자체는 위법하지 않습니다.

기소장 제3사실 나항은 "제직회장 직권 남용을 통한 임시제직회 불법 소집"을 문제 삼으나, 해당 안건들은 이미 공동의회에서 승인된 예산 범위 내 집행 사항이었고, 제직회에서 거수로 표결하는 것은 헌법이나 규정 어디에도 금지되지 않은 통상적 의결 방식입니다(답변서 제3사실 나항 참조).

2. 당회 파행 운영의 책임을 도외시한 주장입니다.

당회가 정상적으로 기능하지 못한 근본 원인 — 즉 5인 장로의 담합에 의한 파행적 운영과 당회록의 왜곡 작성 — 에 대한 책임을 도외시한 채, 그 공백을 메우기 위해 담임목사의 목회권과 헌법이 인정한 대안적 절차(제직회 집행)를 활용한 피고인에게 "회피"라는 프레임을 씌우는 것은 인과관계를 전도시킨 주장입니다. 피고인은 당회 자체를 회피한 사실이 없으며, 오히려 헌법상 기준을 훨씬 초과하여 당회를 소집하였습니다(답변서 서증제20호).

3. 당회 담합·왜곡 정황을 뒷받침하는 물증이 이미 확보되어 있습니다.

당회가 정상적으로 운영되지 못한 책임이 어느 쪽에 있는지는, 당회 회의록과 실제 대화 내용의 불일치(답변서 물증제2호), 당회 녹취파일과 당회록의 불일치(답변서 물증제3호)가 시간순으로 정확하게 보여줍니다. 귀 재판국께서 이 기록들을 면밀히 검토하여 주실 것을 요청드립니다.

V. 소결

이상과 같이, 당회 결의가 어려웠던 근본 원인은 당회 개최 여부에 있었던 것이 아니라, 고소인인 5인 장로의 담합에 의한 당회의 파행적 운영과 당회록의 왜곡 작성에 있었습니다(답변서 물증제2호, 제3호). 당회는 헌법상 기준을 훨씬 초과하여 성실히 소집되었습니다(답변서 서증제20호).

이러한 상황에서 피고인은 담임목사로서의 목회권에 따라, 헌법 정치 제91조 제5항 및

제108회기 해석 24가 명시한 제직회 고유의 예산 집행 권한 범위 내에서 이미 확정된 예산의 집행을 진행한 것입니다. 이는 당회를 배제하거나 우회한 것이 아니라, 헌법이 예정한 기관별 권한 분장(공동의회=의결, 제직회=집행, 당회=감독)에 따라 교회의 정상적 운영을 지키기 위한 정당한 목회적 판단이었습니다.

따라서 "당회 회피" 주장은 사실관계와 법리 양면에서 성립할 수 없습니다. 귀 재판국께서는 이 점을 본안 심리에서 충분히 고려하여 주시기를 요청드립니다.

총 결론

이상 다섯 개의 장에 걸쳐 진술한 바를 종합하면, 첫째 이 사건 기소는 헌법 권징 제88조 제2항이 금지하는 이중기소에 해당하여 본안 판단에 나아갈 필요 없이 기소기각되어야 하고, 둘째 가사 본안에 나아가더라도 건축 관련 재정비리 의혹은 시효와 실체 양면에서 성립 근거가 없으며, 셋째 재정 집행 구조와 구체적 사례에 비추어 피고인의 임의 지출이라는 기소의 전제 자체가 성립할 수 없고, 넷째 카페 운영과 과세 불복은 2024년 9월 28일 당회의 적법한 결의에 근거한 것으로서 원본 음성 기록으로 그 성립과 범위가 입증되며, 다섯째 이른바 '당회 회피' 주장은 파행의 원인과 결과를 전도시킨 것으로서 받아들여질 수 없습니다.

귀 재판국께서는 먼저 절차적 쟁점인 이중기소 여부를 본안 심리에 앞서 우선적으로 판단하여 주시고, 본안에 관하여는 위 각 장에서 진술한 사실관계와 아래 입증방법을 충분히 심리하여 주시기를 요청드리며, 답변 취지대로 처리해주시기 바랍니다.

증거 방법

1. 서증

번호	표목	내용 및 입증취지
31	제1차 기소장 사본(2025.10.15.)	안양노회 기소위원회 기소위원장 한성도 외 3인 서명
32	제1차 기소통보 사본(2025.10.16.)	안양노회 직인 및 노회장 백준호·기소위원장 한성도 명의
33	1999-2018년 총회 헌법위원회 해석사례집 79번	서로 다른 두 심급(당회·노회) 사이의 재판권 이관을 전제로 한 예외만 이중기소에 해당되지 않음
34	제107회기 헌법 해석 사례 1번	기소 제기의 시효는 원인 행위일로부터 3년이며, 기소 제기 시효가 도과하였을 경우 '기소권 없음'으로 각하할 수 있음
35	총회 헌법위원회 제108회기 해석 24번	교회 예·결산에 있어 공동의회는 최종 의결기구, 제직회는 집행기구, 당회는 감독기구로 이해
36	2024년 카페 자료 1. 매출 2. 매입 3. 부가세 4. 원천징수	재판 당시 기소위원장 제출 협조 사항①
37	카페 통장 잔액증명서(2024.12.31.)	재판 당시 기소위원장 제출 협조 사항②
38	목적헌금 이체확인증(김미숙-로슬린디자인)	재판 당시 기소위원장 제출 협조 사항③

2. 물증

번호	표목	내용 및 입증취지
7	2025년도 맥추감사주일 떡값 관련 당회 카카오톡 대화 캡처	당회원 반대로 무산 및 피고인 사비 부담 정위
8	당회 녹음파일(2024.9.28.)	과세 불복 절차 결의 진행

3. 인증

번호	성명	직분·자격	입증취지	비고
7	이정임	의왕시청 지역경제위생과 위생지도팀(주무관)	현장 점검 결과 위법·행정처분 사유가 없었다는 점	필요시 재판국 신문·채택

위 사건에 대하여 위와 같이 피고인은 답변합니다.

2026년 7월 21일

피고인 송[redacted]

대한예수교장로회 안양노회 재판국장 귀하